



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0030682-26.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **WESLEY FERREIRA SOUZA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fátima Vilas Boas Cruz**

Vistos.

WESLEY FERREIRA SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da Lei nº. 11.343/06, porque em 19 de fevereiro de 2016, teria sido surpreendido quando trazia consigo substâncias entorpecentes para fins de entrega a terceiros sem autorização legal. Após defesa preliminar, a denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas e interrogou-se o réu. O laudo toxicológico foi acostado a fls. 122/124.

Em memoriais postulou a acusação, a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou, pela absolvição por insuficiência probatória, e pela mitigação da pena a ser aplicada.

É o relatório do essencial. Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão e laudo de constatação provisória. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita da substância



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apreendida foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico.

A autoria é inconteste.

Na delegacia de polícia o acusado silenciou.

Em juízo negou os fatos. Disse que tinha ido trabalhar para sua tia. Desceu na Inajar e foi pegar maconha, o menino não queria servir, insistiu, tinha cinquenta reais. Ele foi buscar a droga. Os policiais entraram e puxaram a arma, se assustou e correu, eles o pegaram e perguntaram se tinha passagem, disse que não. Disseram que iam leva-lo para averiguação. Não sabe onde estava a pochete. Não conhecia os policiais.

A prova dos autos vai contra a sua versão.

O policial Claudio Silva declarou que estavam em operação e ao chegarem naquela avenida, próximo a uma comunidade, e viram o réu que no jargão é um siri na lata. Ele tentou escapar pela viela, mas conseguiram aborda-lo. Localizaram entorpecentes com ele, acha que crack e cocaína. Acha que tinha um pouco de dinheiro. A droga estava em uma bolsinha junto ao corpo dele. Ele admitiu que era dele. Ele estava sozinho no momento da abordagem. Estavam em viatura caracterizada. Foi a única abordagem naquele local, mas a operação foi na Zona Norte toda. Em nenhum momento ele disse que a droga era para seu uso.

O policial Vagner Mateus disse que estavam em operação e estavam naquela avenida e no cruzamento com uma viela, viram o réu na ponta, quase fora da viela, ele viu a viatura e correu pra dentro da viela. Abordaram e com ele havia uma pochete com drogas e dinheiro. Ele disse que as drogas eram dele e estava vendendo no local. Era uma quantidade compatível com o tráfico. Ali é um local perigoso naquele horário. Pessoas que vem a viatura saem correndo. É local conhecido de tráfico. Acha que havia crack e cocaína na pochete. Era pequena quantia de dinheiro. Ele não falou que era usuário. Ele não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

deu detalhes de há quanto tempo estava vendendo drogas. Não o conhecia antes.

Pois bem. Os policiais foram firmes em narrar que as drogas foram encontradas com o réu, em uma pochete, e que este confirmou que estava vendendo entorpecente no local.

Não há porque duvidar das declarações dos policiais, que sequer conheciam o acusado anteriormente aos fatos. Os testemunhos de policiais destacados para a realização da repressão criminal devem ser aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa realizada, inexistindo motivo para que sejam considerados tendenciosos. Podem ser rechaçados somente quando comprovado que houve falseamento da verdade ou que estão em desconformidade com o restante da prova, como ocorre com todo tipo de prova testemunhal (TACRIM, ap. n.º 1.031.619-0 - Cotia - aptes.: Pedro Pinheiro Filho e Ornar José Nogueira - VI526). Nesse teor, também, v. aresto do STF no HC n.º 73.518/SP, rel. **MIN. CELSO DE MELLO**.

A quantidade e tipo de droga encontrado com o réu são absolutamente compatíveis com o tráfico, levando em conta também que lá se trata de ponto de tráfico conhecido, e que se reforça, ainda, pela confissão informal feita pelo réu narrada pelos policiais.

O réu não apresentou nenhum elemento para respaldar sua versão, que repita-se, vai contra a prova oral produzida.

Provados os fatos, passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não autorizam a aplicação da pena acima do mínimo exigido pelo tipo penal. Fixo ao réu, assim, pena-base de CINCO ANOS DE RECLUSÃO E QUINHENTOS DIAS-MULTA. Na segunda fase, as penas não se alteram, posto que não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Por fim, presentes os requisitos exigidos pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. O réu é primário, e não há elementos a indicar que ele integre organização criminosa. Dessa forma, entendo que ele faz jus à redução prevista em tal artigo. Reduzo a pena de dois terços, tendo em vista a quantidade de droga apreendida. Como resultado, as penas de UM ANO e OITO MESES RECLUSÃO, mais CENTO E SESENTA E SEIS DIAS-MULTA.

O regime inicial deverá ser o aberto, consentâneo com a quantidade de pena, e não sendo o réu reincidente, de acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal admitindo tal regime.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena corporal por prestação de serviços comunitários e multa de dez dias multa, sendo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inconstitucional a previsão da Lei 11.343/03 que veda a substituição.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal movida pela Justiça Pública contra **WESLEY FERREIRA SOUZA** tendo o réu como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, **CONDENANDO-O**, em consequência, às penas de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais CENTO E SESENTA E SEIS DIAS-MULTA, cumprindo a pena corporal inicialmente em regime aberto. Nos termos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena corporal por prestação de serviços comunitários pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade e multa de dez dias multa. Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Tendo em vista o regime prisional imposto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

vislumbrando nesse momento os motivos ensejadores da prisão cautelar, permito ao réu apelar em liberdade.

Determino a incineração da droga e a perda do dinheiro apreendido, por se tratar evidentemente de resultado da venda da droga.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de abril de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**